

통 보

1. 제 목 : 공유재산 대부료 분할납부 관련 채권보전 조치 운영
방안 마련 필요
2. 소관부점 : 남부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

남부개발처는 「공유재산 및 물품 관리법」 제43조의2 및 「부산광역시 공유재산 관리·처분 위탁 갱신 계약서」에 따라 부산시로부터 위탁 받아 부산지역본부에서 관리하고 있는 공유재산의 위탁관리²⁴⁾ 기획 및 전산 개선과 「수탁 공유일반재산 관리·처분 업무요강」을 관리하는 등 공유재산 위탁관리 총괄 업무를 수행하고 있다.

24) 부산광역시 공유재산 관리 개요

구 분	내 용
위탁계약기간	[최초] 2016. 12. 1.~2019. 11. 30. (3년) [갱신] 2019. 12. 1.~2022. 12. 31. (3.1년)
업무관할구역	부산광역시 16개 구·군, 경상남도 김해시
관리건수(재산가액)	2020. 9. 30. 현재 토지 2,927필지(3,307억원) / 건물 23개동(25억원)

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공유재산법 및 물품 관리법」(이하 “공유재산법”라 한다) 제22조 제3항 및 같은 법 시행령 제14조 제8항에 따르면 대부료가 100만 원을 초과하는 경우에 한정하여 연 4회의 범위에서 분할납부하게 할 수 있고

공유재산법 제22조 제3항 및 「수탁 공유일반재산 관리·처분 업무요강」 제32조 제5항에 따르면 대부료를 분할납부하게 하는 경우에는 보증금 예치 또는 이행보증보험의 체결을 임의로 할 수 있게 되어 있으나

행정안전부 회계제도과에서 발간한 「2020 공유재산 업무편람」 제7장 법령해석 사례에 따르면 보증금 예치와 이행보증금 징구사항은 임의규정에 해당하여 지방자치단체의 장은 보증금 예치나 이행보증보험 체결을 생략하는 것도 가능하나 특별한 사유가 없는 한 보증금 예치 등을 통해 채권보전 조치를 이행하는 것이 바람직하다고 되어 있다.

따라서, 공유재산 대부료의 분할납부를 허용할 때에는 관리 효율성을 고려한 채권보전 조치 운영 방안을 마련하여 시행하는 것이 합리적이다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 부산지역본부에서 관리 중인 공유재산 중 분할납부 승인한 대부료 41건에 대한 채권보전 조치 현황을 점검한 결과

2016. 12. 1.에 수탁한 ‘□□□□□ □□□ □□□ 000-00’(◆, 0,000.0m²) 소재 공유재산의 경우 ○○○○○ ○○○과 체결한 대부계약(계약기간: 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.)에 대하여 2020년도 대부료 40,008천 원을 연 4회 분할납부 승인하면서 보증금 예치 등 채권보전 조치를 하지 않은 반면, 같은 공유재산에 대해 ●●●●●와 체결한 대부계약(계약기간: 2019. 7. 11. ~ 2021. 7. 10.)의 경우에는 2020년도 대부료 30,723천 원을 연 4회 분할 납부 승인하면서 이행보증보험 증권을 제출 받는 등

대부료 분할납부에 따른 채권보전 조치 운영 방안이 마련되어 있지 않아 [별표 8] “대부료 분할납부 관련 채권보전 조치 내역”과 같이 분할납부를 승인 받은 대부료 총 41건 중 5건만 이행보증보험 증권을 제출 받음에 따라 채권보전 조치를 일관성 없이 처리하고 있는 것으로 확인되었다.

한편, 총괄청으로부터 위탁받은 국유재산의 경우에는 [표 10] 및 [별표 9] “국유·공유재산 채권보전 조치 관련 법규 비교”와 같이 1천만 원 이상의 연간 대부료를 분할납부 하는 경우에는 채권보전 조치를 하도록 강행규정을 두고 있어 대부료 연체에 대한 이행을 담보할 수 있는 반면

공유재산의 경우 채권보전 조치가 필요한 대부료의 기준, 보증금의 예치·관리·반환 방법 등에 대한 기준 없이 운영되고 있는 것으로 확인되어 대부료 납부를 담보하기 위해 채권보전 및 보증금 운영 등에 대한 일관성 있는 방안을 수립할 필요가 있다.

[표 10] 국유·공유재산 채권보전 조치 제도 비교

구분		국유재산	공유재산
조치 근거		대통령령으로 정하는 금액 범위에서 채권보전 조치를 강제(강행법규)	대부료 분할납부 시 채권보전 조치 가능(임의법규)
조치 기준	보증조치 기준	연간 대부료 1천만 원 이상인 경우	(없음)
	보증조치 금액	연간 대부료의 100분의 50에 해당하는 금액	연간 대부료의 100분의 50에 해당하는 금액
조치방법		1. 보증금 산정 기준 2. 보증금 예탁 방법 3. 이행보험증권 보증기간 산정 기준 4. 보증금, 이행보험증권 반환 기준	(없음)

[소관부점 의견] 남부개발처는 감사 결과에 이의를 제기하지 않았으며, 대부료 분할납부에 따른 채권보전 조치에 필요한 기준, 방법 등을 전반적으로 검토하여 부산광역시와 협의 후 개선방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

남부개발처장은 공유재산 대부료 분할납부에 있어 일관된 기준으로 대부료 납부 이행을 담보할 수 있도록 「수탁 공유일반재산 관리·처분 업무요강」을 합리적으로 개정하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별표 8]

대부료 분할납부 관련 채권보전 조치 내역

(단위 : 천 원)

순번	소재지	피대부자	대부료 기산연도	연간 대부료	조치방법
합 계(총 41건, 이행보증보험 증권 제출 5건)				608,608	-
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

“기재생략”

순번	소재지	피대부자	대부료 기산연도	연간 대부료	조치방법
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					

“기재생략”

[별 표 9]

국유·공유재산 채권보전 조치 관련 법규 비교

구분	국유재산		공유재산	
	외규·내규		외규·내규	
조치 근거	국유 재산법	제32조(사용료) ① (생략) ② (중략) 대통령령으로 정하는 금액 이상인 경우에는 사용허가(허가를 갱신하는 경우를 포함한다)할 때에 그 허가를 받는 자에게 대통령령으로 정하는 금액의 범위에서 보증금을 예치하게 하거나 이행보증조치를 하도록 하여야 한다. ③~④ (생략)	공유 재산법	제32조(대부료) ①~② (생략) ③ (중략) 보증금을 예치하게 하거나 지방자치단체를 피보험자로 하는 이행보증보험을 체결하게 할 수 있다.
조치 기준	국유 재산법 시행령	제30조(사용료의 납부시기 등) ①~⑤ (생략) ⑥ 법 제32조제2항 후단에서 "대통령령으로 정하는 금액 이상"이란 1천만원 이상을 말하고, "대통령령으로 정하는 금액의 범위"란 연간 사용료의 100분의 50에 해당하는 금액의 범위를 말한다.	공유 재산법 시행령	제32조(대부료의 납부기한) ①~③ (생략) ④ 법 제32조제3항에 따라 보증금을 예치하게 하거나 지방자치단체를 피보험자로 하는 이행보증보험을 체결하게 하는 경우 그 금액은 연간 대부료의 100분의 50에 해당하는 금액 이하로 한다.
조치 방법	수탁 국유일 반재산 관리·처분 업무요강	제19조의(보증금의 예치 등) ① (중략) 보증금은 1차년도 연간대부료를 기준으로 그 금액을 정하며, 대부계약 기간 중 연간대부료가 변동되는 경우에도 그에 따른 보증금을 추가로 납부받거나 반환하기 아니한다. ② 징수한 보증금은 지체 없이 「은행법」 제2조제1항제2호에 따라 은행(외국은행을 제외한다)의 정기에금에 예탁하여 별도 관리한다. ③ 보증금이외의 방법으로 이행보증 조치를 하고자 하는 경우에는 보증금에 해당하는 이행보증보험증권을 제출받아야 한다. 이 경우 보증기간의 첫날은 계약기간 개시일로 하며, 만료일은 계약기간의 종료일 다음 날로부터 60일 이후일로 하여야 한다. ④ 보증금 또는 이행보증보험증권의 반환은 대부받은 자가 대부재산을 별지 제5호서식에 따른 국유재산 명도확인 및 보증금 반환신청서를 접수한 날로부터 15일 이내에 반환한다.	수탁 공유일 반재산 관리·처분 업무요강	-